

1502164-87.2022.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAMELA LIMA GONÇALVES (Pedro Lima Gonçalves)
Data da Audiência:
07/12/2022

Aos 07/12/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1502164-87.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAMELA LIMA GONÇALVES (Pedro Lima Gonçalves)
Data da Audiência:
07/12/2022

Aos 07/12/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, a acusada Pamela Lima Gonçalves, a qual adota o nome social Pedro Lima Gonçalves, e a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier. Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os guardas municipais Leandro dos Santos Andreoti e Wagner Domingues Santana, em separado. Após, a acusada foi interrogada. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. AS MÍDIAS SEGUEM EM CERTIDÃO APARTADA. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, assim se manifestou: "MM.Juiz, reitero a manifestação ministerial". A seguir pelo MM. Juiz

foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. PEDRO LIMA GONÇALVES (PAMELA LIMA GONÇALVES) devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 17hs12min, na Rua Thomas Dominguez, nº 210, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, as drogas descritas na denúncia. Recebida a denúncia (fls. 105/106), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 120/122. Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. Trata-se de hipótese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 22/25, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, pelo laudo de constatação provisória de fls. 26/31, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 171/176, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito também é certa. O réu admitiu que trazia consigo drogas quando foi abordada pelos policiais, afirmando, contudo, que a droga encontrada em seu bolso era destinada a seu próprio consumo. Contou que as drogas encontradas no local não eram suas, mas sim dos traficantes que fugiram dali. No caso em tela, a versão apresentada pela acusada não foi infirmada por qualquer outra prova. Os guardas municipais ouvidos em Juízo afirmaram que avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que dois fugiram dali e o acusado permaneceu. Relataram que no bolso do réu foi encontrado um entorpecente e, ao ser indagado, afirmou que somente estava ali para adquirir drogas para seu consumo. Como se pode observar, não há prova suficiente a caracterizar a intenção de comercialização da droga pela acusada. Os depoimentos colhidos em Juízo não trouxeram elementos seguros de que a intenção dele era a de, efetivamente, comercializar a droga, havendo tão somente indícios de que poderia ser essa a finalidade, porém insuficiente para embasar a condenação nos termos da denúncia. Assim, havendo prova inequívoca da apreensão dos entorpecentes em poder do réu, que por sua vez confessou a intenção de usá-las, a condenação pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas é medida que se impõe. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena no mínimo legal. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar PEDRO LIMA GONÇALVES (PAMELA LIMA GONÇALVES) como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Autorizo a incineração da substância entorpecente. Publicada em audiência, saem as partes devidamente intimadas. Registre-se e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". Pelo i. Representante do Ministério Público, pela ré e pela defesa foi dito que não há interesse em recorrer. Certifique-se o trânsito em julgado. A ré foi, neste ato, ADVERTIDA, como medida de prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes sobre os fatores dos efeitos das drogas que causam dependência física ou psíquica, nos termos da Lei nº 11.343/06 e afirmou estar ciente dos termos da advertência proferida. Pela ré, ainda, foi informando seu endereço e telefone: Rua Francisco Rodrigues, nº 763, casa 10, Condomínio Laguna, Vila São Sebastião, CEP 08737-360, Mogi das Cruzes, Fone 2312-6310. Pelo MM Juiz foi dito: "Devidamente cumprida a pena imposta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAMELA LIMA GONÇALVES, a qual adota o nome social Pedro Lima Gonçalves, nos termos do artigo 107 do Código Penal. Arquivem-se os autos, com as comunicações, anotações e baixas que couber". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.